

권고 및 통보

1. 제 목 : 노인학대 점검 및 예방에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○요양원, □□요양원, △△요양원, ◇◇요양원, ▽▽요양원, ▷
▷요양원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원에서는 소속 직원들에게 노인학대 및 인권침해에 대한 이해를 넓히고 학대 사례를 조기에 발견·예방하기 위한 목적으로 노인학대 예방교육(연 1회, 1시간 이상)과 노인인권교육(연 4~6시간 이상)을 법적 의무로 하고 있으며, 근무취약시간대에 요양실 등을 순찰하며 노인학대로 의심되는 행동이 있는지를 점검하고 설문조사를 실시하는 등 노인학대 예방과 인권보호를 위해 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인복지법」 제60조(양벌규정)에 따르면 법인의 대표자나 종업원이 그 법인의 업무에 관하여 같은 법 제55조의2 내지 제55조의4 벌칙에 해당하는 위반행위를 하게 되면 그 행위자를 벌하는 것 외에 그 법인에게도 동일한 위반행위의 벌금형을 과(科)하는 것으로 되어 있으나, 법인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러지 않는다고 되어 있습니다.

또한 「노인장기요양보험법 시행규칙」 제29조(행정처분의 기준) 별표2. 개별기준 가. 장기요양기관에 대한 기준 13)에는 장기요양기관의 종사자 등이 행정처분 기준에 해당하는 행위를 한 경우라도 장기요양기관의 장이 그 행위를 방지하기 위하여 해당업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 제외할 수 있고, 「사회복지사업법 시행규칙」 제26조의2(행정처분의 기준) 별표4. 1. 일반기준 마.에는 위반행위가 개별기준에 의한 시설장 교체 또는 시설폐쇄 명령의 사유에 해당된다 하더라도 그 위반의 정도가 경미하거나 기타 상당한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 각각 1회에 한하여 감경할 수 있는 근거를 두고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 소속직원에 대한 예방교육과 자체 점검 이외에도 노인학대에 대한 상당한 주의와 감독을 하였음을 인정받을 수 있도록 정부 및 지자체, 노인보호전문기관 등에서 권고하는 기관 차원의 노력을 강화하여 유사 시 행정처분이 감경될 수 있도록 대비하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 보훈요양원에서 시행 중인 노인학대 점검 및 예방 활동 실태를 확인한 결과, 법정 의무교육 외에 노인학대에 대한 상당한 주의와 감독이라고 여겨질 만한 특별한 활동이 없고, □□와 △△요양원에서는 별도로 취약시간 불시 점검, 입소자 설문을 통해 학대 여부를 점검하고 있으나, 이는 노인학대가 발생한 이후에야 조치할 수 있는 사후적 활동에 그치고 있어 지자체 행정처분 또는 양벌규정의 면책에 있어서 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 않은 것으로 인정되기에는 어려울 것으로 판단됩니다.

보훈요양원 시설 규모와 입소자 특성(고령, 질환 등)을 감안하여 보다 강도 높은 예방 활동을 하기 위해서는 노인학대 여부 점검 시에 학대 행위의 객관적인 판단을 위하여 노인보호전문기관이 활용하는 “노인학대 사례 스크리닝 점검표(심각성을 5단계로 구분)”와 “노인복지생활시설 학대 판정지표(6개 유형, 55개 세부지표)”를 기준으로 참고하여 다양하고 면밀한 학대 여부를 점검할 수 있도록 보완할 필요가 있습니다.

아울러 정부와 지자체, 노인보호전문기관이 권고한 여러 예방활동 일환으로 시설 내에 노인학대의 구체적인 행위를 공시하여 노인과 종사자 모두가 노인학대의 정확한 이해를 갖도록 하고, 노인복지시설 인권매뉴얼¹⁾을 배포하여 업무수행 과정에서 인권침해가 일어나지 않도록 하며, 지역주민 대표·시설종사자·변호사 등 인권에 대한 학식과 경험을 갖추고 인권지킴이로 선정된 외부인원이 정기적으로 시설을 모니터링 하여 인권의식 제고 및 서비스가 향상되도록 하여야 합니다. 또한 시설 운영규정 내지 별도 지침을 제정하여 노인학대 예방과 해결을 명문화한 사례를 참고하고 노인보호전문기관 소속 강사가 분기별 1회 이상 정기적인 교육이 실시되도록 하고 있어 이를 활용할 수 있을 것으로 확인됩니다.

1) 업무수행 과정에서 인권침해가 일어나지 않도록 한 안내서로 종사자의 인권 감수성을 향상시키고 입·퇴소 단계, 질환, 욕구 등 다양한 측면을 고려하여 실제 인권침해가 발생하기 쉬운 사례를 들어 대응방안 제시

4. 조치할 사항

○ ○○, □□, △△, ◇◇, ▽▽, ▷▷요양원장은

- 노인학대 자체 점검시 노인보호전문기관의 “노인학대 사례 스크리닝 점검표”, “노인생활시설 학대 판정지표”를 참고하여 노인학대 발생 및 징후를 구체적으로 판단할 수 있도록 활용하고,(권고)
- 정부, 지자체, 노인보호전문기관에서 권고한 시설 내 노인학대 행위 공시, 인권매뉴얼 배포, 인권지킴이 제도 활용, 노인학대 대응지침 마련, 노인보호전문기관 강사 예방교육 확대 등 다양한 활동을 통해 기관 차원의 예방 노력을 강화하시기 바랍니다.(통보)